



UNIDAD 6

La aplicación de los procedimientos disciplinarios ordinario y especial

1. INTRODUCCIÓN: OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO COMO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.....	2
2. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO.....	11
3. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL.....	13
4. ASPECTOS COMUNES A AMBOS PROCEDIMIENTOS.....	21
5. MODELOS DE DOCUMENTOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO	26
6. REFERENCIAS NORMATIVAS.....	26

1. INTRODUCCIÓN: OBSERVACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO COMO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El título IV del [Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid](#)¹ ("Conductas contrarias a la convivencia, medidas aplicables y procedimientos de intervención") consta de dos capítulos, el primero, dedicado, a las "Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables", se ha tratado en la Unidad 5. El capítulo II, dedicado a los "Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar", se refiere tanto a las estrategias de prevención y resolución de conflictos, que se han expuesto en la Unidad 4, como al procedimiento disciplinario, que vamos a exponer en esta Unidad.

En un centro educativo público, el procedimiento sancionador es un procedimiento administrativo², como lo es el de evaluación y propuesta de títulos académicos y el de admisión de alumnos. Por ello, aunque el procedimiento sancionador presente algunas peculiaridades debidas a que tiene un carácter más educativo que sancionador³, la mayoría de las prescripciones de la [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#), le son aplicables.

En este epígrafe mencionaremos aquellos aspectos del procedimiento administrativo cuyo conocimiento resulta imprescindible para la correcta aplicación de los procedimientos disciplinarios dispuestos en el Decreto 32/2019.

Capacidad de obrar.

La Ley 39/2015 (art. 3) otorga capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, es decir, aptitud para realizar eficazmente actos jurídicos, a los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

En este sentido, el Decreto 32/2019 otorga a todos los alumnos, aunque sean menores de edad:

- El derecho de audiencia con carácter previo a la adopción de la medida correctora (art. 46.3, para el procedimiento ordinario; 50.5 para el especial).
- La faculta de interponer reclamación ante el Director del Área Territorial contra la resolución por la que se impongan las medidas correctoras.

Los interesados en un procedimiento disciplinario.

¹ Ha sido modificado por el Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, *por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid* (BOCM del día 31).

² La exposición de motivos de la Ley 39/2015 define el procedimiento administrativo como "el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración".

³ Lo señala con claridad la Sentencia del Tribunal Supremo 8013/2009, ya mencionada en la Unidad 5.

El art. 4 de la Ley 39/2015 otorga la condición de interesados a:

- Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos
- Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
- Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Sin duda alguna tienen la condición de interesados los presuntos infractores de las normas de convivencia, a los que se les podría imponer una medida correctora.

Lo son también los propietarios de bienes que hubieran sido sustraídos o dañados por los infractores, que tienen derecho a su restitución o a la reparación económica y, en este sentido, deberán ser escuchados en cuanto a la identidad del bien sustraído y del restituido o al coste de la reparación.

También tienen derecho a ser escuchados como interesados, las víctimas de faltas de respeto, agresión física o moral, cuyo daño se debe reparar mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos.

Ahora bien, ni las víctimas de las faltas ni quienes pongan en conocimiento del centro las faltas cometidas y sus autores tienen derecho a conocer la medida correctora impuesta a quien las cometió ni lo relacionado con su aplicación.

Tampoco el centro docente ni las empleados públicos que adoptan la resolución tiene en ningún caso la condición de interesado (no podrán interponer recurso contencioso-administrativo).

La representación.

En Derecho la representación es el medio por el cual una persona (representante) actúa en el nombre de otra (representado), de modo que lo así efectuado produce efectos jurídicos como si lo hubiera llevado a cabo aquel en cuyo nombre se actuó.

Es frecuente que los progenitores de los alumnos no pueden acudir al centro para realizar gestiones relacionadas con sus hijos menores de edad o prefieran delegar sus actuaciones en otras personas, como sus parejas, los abuelos o hermanos mayores de los alumnos afectados.

La Ley 39/2015 faculta a todos los interesados con capacidad de obrar a actuar por medio de representante y facilita su acreditación, que se presumirá para los actos y gestiones de mero trámite.

En consecuencia, el abuelo de un alumno menor de edad que manifieste actuar en representación de uno de los progenitores podrá firmar la recepción de una resolución por la que se impone una sanción al alumno, aunque no pueda acreditar la representación. Conviene, no obstante, que el que actúa en calidad de representante firme un documento en el que manifieste que se le ha otorgado la representación.

La representación deberá acreditarse para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona (art. 5.3).

En consecuencia, para presentar una reclamación, que es equiparable a un recurso, la representación deberá acreditarse. También para renunciar a presentar alegaciones.

La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte dentro del plazo de diez días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran (art. 5.6).

Es decir, si quien manifiesta ejercer la representación presenta reclamación contra una resolución por la que se impone una medida correctora, se tramitará la reclamación, y se instará a que acredite la representación en el plazo de diez días hábiles.

La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia (art. 5.4), tales como apoderamiento *apud acta* efectuado por comparecencia personal en el centro o comparecencia electrónica en la sede electrónica de la Administración, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

Es decir, un progenitor puede comparecer con su DNI o documento análogo en la secretaría del centro e indicar que para todos o algunos de los trámites otorga su representación a una o varias personas mayores de edad.

Obligación de resolver los procedimientos en plazo.

El Decreto 32/2019 dispone que la duración total del procedimiento ordinario desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos (art. 47.5) y que el procedimiento especial deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impida, en cuyo caso el instructor podrá solicitar al director la ampliación del plazo.

Si el procedimiento no ha concluido en el plazo establecido, se producirá la caducidad, salvo que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, en cuyo caso se interrumpirá el cómputo del plazo.

No obstante, siempre que los hechos no hubieran prescrito, se podrá iniciar otro nuevo procedimiento, al que podrán incorporarse los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad (art. 95 de la Ley 39/2015).

Como se indicó en la Unidad 5, el art 55 del Decreto 32/2019 establece que

1. *Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves en el plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.*
2. *Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al interesado.*
3. *Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción.*

Motivación.

La Ley 39/2015 (art. 35) exige que sean motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros:

- Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
- Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador.

Así pues, cuando durante la instrucción de un expediente el alumno o sus padres en las alegaciones propongan la práctica de pruebas, el instructor que rechace realizarlas deberá motivar su decisión. El art. 77 de la Ley dispone que el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

En cuanto a las resoluciones por las que se imponen medidas correctoras, el art. 47.5 del Decreto, respecto al procedimiento ordinario, dispone que se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.

Respecto al procedimiento extraordinario, el art. 51.2 del Decreto prescribe que la resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno, la valoración de la prueba practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora impuesta, el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello.

Notificaciones.

La notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos o reclamaciones que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

El Decreto emplea el término "comunicaciones, en vez de "notificaciones", pero lo mencionado respecto al contenido de unas es aplicable al de las otras.

Errores en el procedimiento.

Son nulos los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido (art. 47 de la Ley 39/2015). En consecuencia, será nula la resolución por la que se imponga una medida correctora sin haber seguido el procedimiento establecido en el Decreto para cada caso.

Como se verá en el epígrafe siguiente, el Decreto 32/2015 es mucho más restrictivo que el Decreto 15/2007 en cuanto a la aplicación del procedimiento ordinario. Ello implica la nulidad de la imposición de una medida correctora si se ha empleado el procedimiento ordinario cuando el aplicable era el especial.

Otros errores (vicios los llama la Ley) en el procedimiento son subsanables. Por ejemplo, si la resolución no ha sido tomada por el órgano competente, basta que este la convalide para que el error se considere subsanado (art. 51 de la Ley 39/2015).

Es frecuente que la resolución de expulsión la adopte el jefe de estudios, en vez del director. Basta que este firme la resolución posteriormente para otorgarle validez.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas (p. ej., en el procedimiento especial) no implica la anulabilidad del acto (art. 48.3 de la Ley 39/2015).

A menudo, cuando el alumno o la familia presentan reclamación contra la resolución por la que se impone una medida correctora, se descubre en el procedimiento un error, por lo que el DAT resuelve que se retrotraiga el procedimiento al momento en el que el vicio se produjo (art 119 de la Ley 39/2015).

Información y actuaciones previas.

Con anterioridad al inicio del procedimiento, se podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros (art. 55 de la Ley 39/2015).

Con respecto al procedimiento especial, como actuación previa se impone la audiencia del alumno y, si es menor de edad, de sus padres.

Acumulación.

Es habitual en los centros que, cuando son varios alumnos los presuntos coautores de unos hechos constitutivos de una falta grave o muy grave, se acuerde la incoación de un expediente, con su respectivo instructor, para cada alumno.

Esta práctica es claramente desacertada y, además de la reiteración de actuaciones, puede conllevar que los mismos hechos sean valorados por distintos instructores de forma poco coherente entre sí.

Tanto por economía procedimental como para salvar la coherencia en la actuación del centro, en casos de presumible coautoría de unos hechos o cuando se trata de hechos distintos que guardan íntima conexión, es deseable que sea el mismo el instructor de todos ellos, para que pueda incorporar a cada uno de los expedientes los documentos que sean comunes a todos ellos (el art. 70 de la Ley permite que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos).

Acuerdo de incoación de un expediente.

El acuerdo de iniciación (art. 64 de la Ley 39/2015) se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculcado. Deberá contener, al menos:

- a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
- b) Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
- c) Identificación del instructor con expresa indicación del régimen de recusación.

El art. 24 de la [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#), establece que en los casos los interesados podrán promover la recusación del empleado público cuando concurra en este causa de abstención. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa que se funda. En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior (el director del centro) si se da causa alegada, en cuyo caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días. Los motivos de abstención se establecen en el art. 23 de la Ley y son:

- a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
- d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
- e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

d) Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos que tal reconocimiento supondrían.

Prevé el art. 51.3 del Decreto 32/2019 que, cuando tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan los hechos, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del expediente.

e) Medidas de carácter provisional que se hayan acordado sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante el mismo.

f) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, así como indicación de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación, éste podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

La Ley dispone que solo excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos, la calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos. En cambio el Decreto 32/2019 establece la obligatoriedad del que el instructor elabore un pliego de cargos.

Alegaciones y trámite de audiencia.

Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio que serán tenidos en cuenta al redactar la correspondiente propuesta de resolución (art. 76).

En el art. 31.4 del Decreto 32/2019 se dispone que en todo caso se garantizará la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere al procedimiento disciplinario, respetando los principios de la potestad sancionadora, entre los que se menciona el derecho al trámite de audiencia y alegación.

Dispone la Ley 39/2015 (art. 82) que, instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados, con las limitaciones previstas en la [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#). Se da un plazo a los interesados para que legar y presentar

los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

La Ley 19/2013, de la que trataremos en la Unidad 7, establece como uno de los límites al derecho a la información la prevención, investigación y sanción de los ilícitos disciplinarios. Por tal motivo no se prevé en el Decreto 32/2019 la puesta de manifiesto a los interesados del expediente.

El Decreto 32/2019 prevé la audiencia y alegaciones del alumno y/o de sus padres en varios casos:

- En el procedimiento ordinario, se dará audiencia al alumno con carácter previo a la adopción de la medida correctora. En los casos de aplicación de medidas correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores (at. 46.3).
- En el procedimiento especial, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno y sus padres dispondrán del plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. Asimismo, el instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa.

Medios y práctica de la prueba.

Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, *de Enjuiciamiento Civil* (art. 77 de la Ley 39/2015).

Como se ha dicho, el instructor solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.

Los medios de prueba que contempla la Ley 1/2000, de enjuiciamiento Civil, son (art. 299):

- 1.º Interrogatorio de las partes.
- 2.º Documentos públicos.
- 3.º Documentos privados.
- 4.º Dictamen de peritos.
- 5.º Reconocimiento judicial.
- 6.º Interrogatorio de testigos.

También se admitirán los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso. Cuando por cualquier otro medio pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.

En los artículos siguientes se regula la práctica y valoración de cada tipo de prueba.

La Ley 39/2015 prevé que se comunicará a los interesados el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con objeto de que pueda asistir a su práctica, acompañado, si lo desea, de técnicos que le asistan. No obstante, cuando la prueba consista en el testimonio de menores, el interesado no podrá asistir a la toma de declaración de estos.

Presunción de veracidad de los profesores.

Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquellos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario (art. 77.5).

Recuérdese que tanto la [Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor](#) confiere a los profesores y equipo directivo de centros educativo, tanto públicos como privados, el carácter de autoridad pública y presunción de veracidad a los hechos que constaten:

Artículo 5.- Autoridad pública.

Los directores y demás miembros del equipo directivo, así como los profesores tendrán, en el ejercicio de las potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, la condición de autoridad pública, y gozarán de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.

Artículo 6.- Presunción de veracidad.

En el ejercicio de las competencias disciplinarias, los hechos constatados por los directores y demás miembros de los órganos de gobierno, así como por los profesores, gozan de presunción de veracidad, cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos establecidos reglamentariamente.

Contienen similares disposiciones el art. 124.3 de la redacción vigente (que le dio la LOMCE) de la [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#): " Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas".

Propuesta de resolución.

En los procedimientos de carácter sancionador (art. 89 de la Ley 39/2015) el instructor resolverá la finalización del procedimiento, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
- b) Cuando los hechos no resulten acreditados.
- c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
- d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad.
- e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

En otro caso una vez concluida la instrucción del procedimiento, el instructor formulará una propuesta de resolución, que deberá ser notificada a los interesados, en la que se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.

El art. 50.4 el Decreto 32/2019 dispone que la propuesta de resolución deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone. No obstante, resulta prescindible la valoración de la prueba practicada, puesto que ha de incluirse en la resolución.

Resolución del procedimiento (art. 90 de la Ley 39/2015).

La resolución incluirá la valoración de las pruebas practicadas, en especial las que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. Cuando el órgano competente para resolver (el director) considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes.

La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones (al centro educativo, en nuestro caso) y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.

Las resoluciones expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno (art. 88.3 de la Ley 39/2015)

El art. 53 del Decreto 32/2019 prevé que la resolución por la que se impongan las medidas correctoras podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial correspondiente. La presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del DAT pondrá fin a la vía administrativa.

Reclamaciones y recursos.

La Ley 39/2015 prevé (art. 112) que contra las resoluciones podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y permite que este sea sustituido, en ámbitos sectoriales determinados, cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de reclamación. Es lo que ha hecho el Decreto 32/2019, sustituyendo el recurso de alzada por la reclamación ante el Director de Área Territorial.

Contra la resolución de la reclamación se podrá interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición ante el ante el Director de Área Territorial o un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de este orden jurisdiccional.

2. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ORDINARIO

Se regula en los artículos 46 y 47 del Decreto 32/2019. El art. 46 es uno de los que han sido modificados por el [Decreto 60/2020](#), precisamente con objeto de ampliar los supuestos en los que es aplicable el procedimiento ordinario.

A) Supuestos en los que resulta aplicable.

El procedimiento ordinario es el que se aplica:

- Con respecto de las faltas leves, así como a las faltas graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos.
- En relación con las faltas muy graves en el caso de que la falta resulte evidente y sea así reconocida la autoría y los hechos cometidos por su autor, siendo innecesaria la instrucción prevista en el procedimiento especial. No obstante, el reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres, si fuera menor de edad o mayor incapacitado, y del director del centro⁴.

Con respecto a las faltas muy graves, aunque los hechos y su autoría sean plenamente evidentes y hayan sido contemplados por varios profesores, será preciso emplear el procedimiento especial si el alumno no reconoce su participación por escrito en presencia de sus padres. Si no se produjera este reconocimiento y aun así el centro empleara el procedimiento ordinario, la resolución sería nula, por no haberse empleado el procedimiento establecido por la norma.

Esta exigencia de reconocimiento es, sin duda, una enorme traba a la rápida imposición de medidas correctoras, puesto que el procedimiento especial supone unos dieciocho días lectivos y requiere gran cantidad de esfuerzo por parte del instructor.

Por ello, resulta recomendable persuadir al alumno y a sus padres de la conveniencia del reconocimiento, recordándoles que la colaboración en el esclarecimiento de los hechos es una circunstancia atenuante que puede contribuir a que la medida correctora sea menos severa que si fuera preciso instruir un expediente.

No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación la sanción de cambio de centro o expulsión definitiva del mismo, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al director, para la tramitación del procedimiento especial

B) Audiencia al alumno y sus padres.

En todo caso, se deberá respetar el derecho de audiencia del alumno con carácter previo a la adopción de la medida correctora.

En los casos de aplicación de medidas correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores.

⁴ Hasta la modificación introducida por el Decreto 60/2020, el reconocimiento de los hechos por el autor, en presencia de sus padres si era menor, era también requerido para que pudiera aplicarse el procedimiento ordinario a las faltas graves.

C) Tramitación.

Dispone el art. 47.1 del Decreto que las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma inmediata por el profesor, que comunicará al jefe de estudios la medida correctora impuesta. El art. 37 exige que se dé también cuenta al tutor del grupo.

Si fuera necesario obtener más información para determinar la tipificación de la falta o la autoría de la misma el profesor que hubiera tenido conocimiento de los hechos deberá informar al jefe de estudios.

Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de los mismos por parte del alumno, el jefe de estudios oirá a cuantas personas considere necesario y a los posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano competente para que adopte la medida correctora que corresponda.

Los órganos competentes para la corrección de cada tipo de falta se establecen en los arts. 36 y 37. Aunque se expusieron en la Unidad 5 no está de más reiterarlos aquí:

Las medidas correctoras por inasistencia injustificada a una determinada clase serán impuestas por el profesor de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios. Para las medidas aplicables al resto de faltas contra las normas de convivencia se establece la siguiente distribución de competencias

Tipo de falta	Medida correctora	Competencia para la imposición
Leve	Todas	Cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del grupo y al jefe de estudios
Grave	- La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. - Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata.	El tutor y los profesores del alumno
	- Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de un mes, ampliables a tres en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. - Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo de un mes.	El jefe de estudios y el director, oído el tutor
	- Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. - Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos	El director del centro, oído el tutor
Muy graves	Todas	El director del centro

Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con la corrección de sus alumnos tutelados, y serán oídos previamente a la adopción de las medidas correctoras, a excepción de aquellas de aplicación inmediata.

El alumnado y sus familias o tutores recibirán comunicación por escrito de todas y cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas a sus hijos por el procedimiento disciplinario ordinario.

Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que la sustentan.

Para garantizar la seguridad jurídica entendemos que la resolución debe consignar con la mayor precisión los hechos y las circunstancias en las que tuvieron lugar, la fecha de su producción, la falta cometida, con remisión a las normas de conducta y, si es grave o muy grave, al Decreto 32/2019 y, por último, la medida correctora impuesta y la fecha y demás circunstancias de su ejecución. Asimismo, si la falta hubiera sido leve y el alumno no hubiera reconocido los hechos, es necesario incluir una breve mención de las pruebas practicadas, es decir, fundamentar por qué se ha llegado a la convicción de que el alumno al que se aplica la medida fue autor de los hechos constitutivos de falta.

Es muy frecuente que en las resoluciones mediante las que se impone una medida se conculque la seguridad jurídica por no precisar los hechos. Por ejemplo, se indica que estos fueron "insultar a un compañero", pero no se consigna ni los insultos ni el nombre del compañero ni en ocasiones la fecha; o "reiteración de faltas leves", sin concretar cuáles fueron las faltas leves por cuya reiteración se impone la medida... Cuando el alumno o sus padres interponen reclamación ante el DAT es muy frecuente que se estime parcialmente y se resuelva la retroacción del procedimiento, de modo que se dicte una nueva resolución con la precisión debida en el establecimiento de los hechos constitutivos de falta.

La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos.

La Ley 39/2015 dispone que en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver (art. 25.2).

En caso de que hubieran transcurrido estos diez días sin haberse dictado resolución, se producirá la caducidad del procedimiento. No obstante, siempre que los hechos no hubieran prescrito, se podrá iniciar otro nuevo procedimiento, al que podrán incorporarse los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. La prescripción de las faltas se produce (art 55 del Decreto 32/2019) en el plazo de tres meses las leves, las graves en el de seis meses y las muy graves en el de doce meses, plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido.

3. EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ESPECIAL

Se regula en los artículos 48 a 51 del Decreto 32/2019.

A) Supuestos en los que resulta aplicable.

Conforme a lo dispuesto en el art. 48 del Decreto 32/2019, el procedimiento especial es el que, con carácter general, debe seguirse en caso de las faltas graves y muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 46.2, que permite el empleo del procedimiento ordinario en relación con:

- Las faltas graves, cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento de los mismos.
- En relación con las faltas muy graves cuando, además de resultar evidente la autoría de los hechos, sea reconocida la autoría y los hechos cometidos por el autor de los mismos, (el reconocimiento de los hechos por parte del alumno deberá registrarse documentalmente y firmarse en presencia de padres o tutores y del director del centro).

El Decreto 60/2020 ha modificado el art. 46.2 del Decreto 32/2019, impidiendo la aplicación del procedimiento ordinario cuando quien vaya a imponer la sanción considere que es de aplicación la sanción de las letras f) [cambio de centro] y g) [expulsión definitiva del centro] del artículo 35.2, en cuyo caso se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al director, para la tramitación del procedimiento especial

En la redacción original del Decreto 32/2019 lo que determinaba el procedimiento que había de seguirse no era la medida correctora que pudiera llegar a imponerse, sino el reconocimiento por escrito de los hechos por el alumno, en presencia de sus padres, si era menor de edad. La redacción que introduce el Decreto 60/2020 se asemeja más a lo que disponía el derogado Decreto 15/2007.

B) La incoación del expediente y el nombramiento del instructor.

Dispone el art. 49 que el director del centro, en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será un profesor del centro. **Exige que previamente al acuerdo de incoación se haya oído el alumno o, si fuera menor de edad, a sus padres.**

No obstante, en el apartado 2 del artículo se permite la ampliación del plazo para la incoación del expediente disciplinario hasta los diez días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso.

Ahora bien hay que tener en cuenta que el art. 48.3 de la Ley 39/2015 establece que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. En consecuencia, **que hayan transcurrido más de cuatro días lectivos desde el conocimiento de la comisión de la falta no impide que se pueda acordar la incoación del expediente, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo de prescripción.**

La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este es menor de edad, también a sus padres. Tanto el alumno como sus padres podrán solicitar la **recusación** del instructor asignado. Asimismo, el profesor nombrado como instructor podrá solicitar su **abstención**, en los términos que establezca la normativa vigente (art. 50. 1 y 2 del Decreto 32/2019).

Ya hemos mencionado *supra* las causas de abstención establecidas en el art. 23 de la Ley 40/2015, en el que se dispone que el personal al servicio de las Administraciones que estén incurso en causa de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. El Decreto 15/2007 no se refería a la recusación. Las normas anteriores (el Decreto 132/2002 y el Real Decreto 732/1995) establecían como causa de recusación que de la conducta o manifestaciones del instructor pudiera inferirse falta de objetividad. Ahora, como hemos visto, la recusación solo es posible cuando el instructor este incurso en una de las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015.

En el *Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado*, aprobado por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, de aplicación supletoria en la Comunidad de Madrid, se tipifica como falta grave "intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas" (art. 7).

Ser profesor o incluso tutor del alumno cuya conducta es objeto de expediente no impide ser nombrado instructor, como tampoco lo impedía el Decreto 15/2007. Tampoco impide ser nombrado instructor ser miembro del Consejo Escolar (lo impedía en su día el Decreto 136/2002).

Es recomendable que no se nombre instructor al jefe de estudios, porque en caso de ausencia o enfermedad del director deberá suplirle y desempeñar sus funciones.

C) Medidas provisionales.

Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del expediente (art. 49 del Decreto 32/2019).

La adopción de medidas provisionales debe ser motivada (art 35 de la Ley 39/2015). Se debe motivar especialmente cuando se amplíe la aplicación de medidas provisionales hasta la finalización del expediente.

No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción (art. 56.4 y 5 de la Ley 39/2015).

Con frecuencia es urgente impedir que un alumno que ha tenido una conducta muy reprobable o incluso peligrosa pueda asistir a una actividad escolar que suponga pernoctación (intercambios, viajes de estudios). Para un adolescente, la prohibición de participar en estas actividades suele ser dramática, lo que conlleva la inmediata reclamación de los padres, que suelen alegar que la medida provisional causa un perjuicio de imposible reparación. Por tal motivo, cuando se adopte la medida habrá de motivarse en la gravedad de los hechos cuya comisión se atribuye al alumno, en los fuertes indicios de su autoría y, sobre todo, en el riesgo que supone la participación del alumno en la actividad.

D) La instrucción.

Actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Dispone el art. 50.3 del Decreto 32/2019 que el instructor, tras su designación y antes de la elaboración del pliego de cargos, iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Entre estas actuaciones se pueden enumerar, sin ánimo de exhaustividad, las siguientes:

- Lectura y análisis de las actuaciones previas, tales como partes de faltas o escritos redactados por profesores, escritos de otros alumnos o de su familia... La Dirección debe trasladar al instructor todas las actuaciones existentes a la vez que le comunica el nombramiento como instructor (art. 64.1 de la Ley 39/2015).
- Toma de declaración del alumno inculpado.
- Toma de declaración de posibles testigos.

En estas actuaciones hay que tener en cuenta que el art. 50.3 del Decreto 32/2019 dispone que el instructor no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de edad sin la autorización expresa de sus familias.

Se nos plantea la cuestión de si los padres pueden estar presentes en la toma de declaración de sus hijos testigos menores de edad. A nuestro juicio, sí, si lo solicitan.

Los interesados en el procedimiento, es decir, los alumnos inculcados, pueden actuar además asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses (art. 53 de la Ley 39/2015). También son interesados en el procedimiento los padres, si van a tener que hacer cargo de la reparación de los daños causados. Los asesores pueden ser abogados, pero no tienen por qué serlo.

Estos documentos y declaraciones, si se consideran relevantes para considerar probados los hechos, deberán incorporarse al expediente.

El art. 53.1 de la Ley 39/2015 indica que los interesados tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. No obstante, como se verá en las unidades siguientes, estos documentos habrán de ser anonimizados, especialmente si contienen datos de menores, eliminado cuanto pueda facilitar la identificación de estos. Deberá realizarse una ponderación para cohonestar el derecho de defensa de los interesados y la protección de los datos personales de los menores.

Pliego de cargos.

En un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, el instructor notificará al alumno, y a sus padres, si el alumno fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se podrían imponer (art. 50.3 del Decreto 32/2019).

Como se ha indicado varias veces, el incumplimiento de este plazo no es causa de nulidad. No obstante, si el instructor no puede cumplirlo convendrá que justifique la demora.

En el pliego de cargos cada hecho cuya comisión se impute al alumno constituye un cargo. Cada hecho deberá consignarse con la mayor precisión posible, indicando, en la medida en que se conozcan, las circunstancias de lugar, tiempo, personas afectadas, bienes dañados... No obstante, si el afectado fuera un alumno cuyo nombre no fuera conocido por el autor de los hechos, no es conveniente indicarlo en el pliego de cargos (sí su edad, si por ser menor que el presunto agresor resultara aplicable la agravante correspondiente).

Tras el hecho, se debe indicar qué falta constituye el hecho cometido. Se trata de subsumir el hecho en una de las faltas graves o muy graves tipificadas en los arts. 34.1 y 35.1 respectivamente. Se deberá citar literalmente la falta, tal como aparece en el Decreto

Recordemos que un hecho solo puede ser constitutivo de una única falta, y que, como antes se ha mencionado, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. Además, será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión (art. 29.5 y 6 de la Ley 40/2015).

Es posible que en el momento de redactarse el pliego de cargos y antes de practicar todas las pruebas se carezca de datos para subsumir con precisión unos hechos en un tipo de falta. Así, una actitud agresiva de un alumno hacia un compañero podría

tipificarse bien como falta grave (art. 34.1, inciso c: "Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad escolar") o bien como falta muy grave (art. 35.1, inciso c: "El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa"). En tales casos se recomienda subsumir los hechos en la falta de mayor gravedad y añadir que, subsidiariamente, los hechos podrán ser constitutivos de la falta de menor gravedad.

Tras la subsunción de los hechos en una falta concreta, se indica que, de resultar probados estos, la falta cometida podría corregirse con una de las medidas correctoras establecidas en el art. 34.2 del Decreto 32/2019, si la falta es grave, o 35.2, si la falta es muy grave. **Deben citarse todas las medidas previstas para cada tipo de falta, no solo aquella que el instructor considere más adecuadas.**

Resulta imprescindible citar todas las medidas previstas para cada tipo de falta, pues citar la que el instructor considere más adecuada, sin haber recibido las alegaciones del interesado ni realizado las pruebas que este pudiera proponer, supone prejuzgar los hechos. Por otra parte, no hay que olvidar que el instructor propone una medida, pero que es el director quien decide qué medida correctora se impone.

En el pliego de cargos se debe indicar que el interesado y sus representantes legales, si es menor de edad, disponen de un plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente.

Si durante las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos el instructor averiguara que el alumno inculpado ha incurrido, presuntamente, en otros hechos constitutivos de falta distintos en los mencionados en el acuerdo de incoación, deberá acumularlos al expediente, si guardan identidad sustancial o íntima conexión. En caso contrario deberá informar al director para que adopte la decisión que convenga.

Alegaciones al pliego de cargos.

Aunque el alumno inculpado o en su representación sus padres han podido presentar documentos y alegaciones desde que se acordó la incoación del expediente y el nombramiento del instructor⁵, en el art. 50.3 del Decreto 32/2019 se prevé expresamente que el instructor debe dar un plazo de cuatro días lectivos al interesado (y sus representantes legales) para alegar cuanto estimen pertinente.

En el escrito de alegaciones el alumno inculpado podrá proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos.

Para la práctica de la prueba que haya sido solicitada por el alumno inculpado, el instructor deberá comunicarle el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, de que puede nombrar técnicos para que le asistan.

Si la prueba solicitada es testifical, el alumno inculpado podrá estar presente durante la toma de la declaración.

⁵ En el art. 53 de la Ley 39/2015 se reconoce a los interesados el derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

No obstante, si el testigo propuesto por el inculpado es un menor y hubiera razones fundadas para considerar que la presencia del inculpado intimida al declarante, podrá excluirle de la toma de declaración, razonando su decisión y procurando siempre cohonestar la seguridad personal del testigo con el derecho de defensa del inculpado.

Recuérdese que, conforme a lo antes mencionado, el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Prevé también el art. 53.3 que, si tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconocen los hechos, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncian explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del expediente. Ahora bien, tal previsión se funda en un error: Ni en el acuerdo de incoación ni en el pliego de cargos se propone la imposición de medida correctora. En este último solo se indican, para su conocimiento, las medidas correctoras que podrían imponerse para el tipo de falta que el cargo imputado podría constituir.

No obstante, el alumno y sus padres podrían admitir en el escrito de reconocimiento de los hechos la imposición de cualquiera de las medidas correctoras prevista para el tipo de falta o algunas de ellas.

A juicio de los autores de esta Unidad, en el caso de que los hechos se reconozcan una vez comenzada la instrucción del expediente, no resulta aplicable la circunstancia atenuante de colaboración en el esclarecimiento de los hechos, puesto que este reconocimiento podría haberse realizado previamente, permitiendo la utilización del procedimiento ordinario y evitando la incoación del expediente disciplinario, salvo que el expediente se hubiera incoado por considerarse adecuadas las sanciones de cambio o expulsión definitiva del centro.

Propuesta de resolución y audiencia del interesado.

Tras recibir las alegaciones o transcurrido el tiempo para su presentación sin que esta se hubiera producido, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone (art. 50.4 del Decreto 32/2019).

A la luz de lo dispuesto en el art. 89 de la Ley 39/2015 y en el art. 51 del Decreto 32/2019, podemos decir que hay cierta incorrección en la formulación del contenido de la propuesta de resolución. En efecto, no debe contener "los hechos o conductas que se imputan al alumno", sino los **hechos o conductas imputados al alumno que se consideran probados**, indicando en qué pruebas se basa el instructor para llegar a la conclusión de que tales hechos se pueden considerar suficientemente probados.

Hay que recordar que el derecho a la presunción de inocencia está garantizado en la Constitución Española y su concreción en el ámbito del derecho administrativo sancionador se encuentra en el art. 53.2 de la Ley 39/2015: "Los presuntos responsables tendrán derechos a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario". En consecuencia, sin pruebas de los hechos el instructor tendrá que proponer el archivo del expediente.

Dispone el art. 50.5 del Decreto 32/2019 que el instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa.

Si el interesado o sus padres manifiestan su conformidad con la propuesta de resolución y renuncian al plazo de alegaciones, deberán formalizar por escrito la renuncia.

Una vez recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin recibirlas (sin esperar el transcurso del plazo en caso de renuncia) el instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado (art. 51.1 del Decreto 32/2019).

El expediente es el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa y, por tanto, incluirá todas las actuaciones realizadas y los documentos derivados de esta, incluidos los justificantes de las notificaciones.

E) La resolución del director.

La resolución de los expedientes corresponde al director, aunque la sanción que se imponga pudiera imponerla otro miembro del Claustro en virtud de lo dispuesto en el art. 37 del Decreto.

La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y plazo para ello.

La Ley 39/2015 (art. 90.2) prohíbe que en la resolución se acepten hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, aunque sí es posible darles una distinta calificación. Es decir, los hechos recogidos en la resolución tienen que ser los que se consideran probados en la propuesta, pero el director puede estimar que tales hechos constituyen una falta distinta a la considerada por el instructor. Cuando el director considere que la infracción o la medida correctora revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, deberá notificarlo al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes.

La Ley 39/2015 dispone un plazo de 15 días para las nuevas alegaciones. En el Decreto no se prevé esta posibilidad, pero el plazo debería ser similar a los restantes plazos para presentar alegaciones, es decir, dos días lectivos.

Aunque el Decreto no tiene en cuenta esta posibilidad, el art. 87 de la Ley 39/2015 prevé que, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver (el director) pueda decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las **ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS** indispensables para resolver el procedimiento. Esto ocurrirá cuando se aprecien deficiencias en la instrucción del expediente, sobre todo cuando no se haya realizado una actividad probatoria suficiente y se hubieran dado por probados hechos sin base para ello. El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo para formular las alegaciones tras la finalización de las mismas. El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones complementarias.

Obsérvese que se incluye en el contenido mínimo de la resolución la valoración expresa de la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora impuesta. De la prueba ya hemos tratado. Los **fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora impuesta** suponen no solo indicar que la medida es una de las previstas para el tipo de falta

cometido, sino su adecuación a la gravedad de los hechos y a los criterios establecidos en los arts. 38, 39 y 40 del Decreto.

La fundamentación jurídica debe ser mayor cuanto más grave es la medida impuesta, en especial cuando esta es la de cambio de centro o expulsión definitiva del mismo, medidas que, conforme a lo dispuesto en el art. 39.3, se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa.

Asimismo, cuando se haga uso de la facultad que otorga el art. 29 de la Ley 40/2015 de imponer la medida que correspondería a un grado de falta inferior, deberá motivarse la decisión

Por otra parte, en aquellos centros que hayan incluido en sus normas de convivencia mecanismos de suspensión de la aplicación de la medida correctora a los que nos referimos en la Unidad 5, si el director decide hacer uso de ellos, deberá concretar su aplicación en la resolución.

Recordemos que estos mecanismos suponen que la persona competente para imponer una medida correctora puede suspender su aplicación o parte de su duración, de modo que si el alumno no volviera a incurrir en actos contrarios a las normas de convivencia no tendría que cumplir la medida correctora o la parte de su duración de esta dejada en suspenso. En cambio, si volviera incurrir en nuevas faltas de disciplina, tendría que cumplir la medida cuya aplicación se hubiera dejado en suspenso y la medida impuesta por la comisión de una nueva falta.

Respecto a la fecha de efecto de la medida debe ser posterior a la finalización del plazo para presentar reclamación, salvo que el alumno o sus padres hayan manifestado por escrito su renuncia a presentarla.

Aunque no se recoge en el contenido mínimo, en los casos de que la medida correctora sea la de expulsión temporal del centro la resolución tendrá que expresar los procedimientos de actuación durante la aplicación de la medida: el profesor responsable del plan de seguimiento del alumno durante el período de expulsión, el lugar y horario de las entrevistas y si se autoriza al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de evaluación que se convoquen.

El art. 51.1 del Decreto dispone asimismo que el director pondrá la resolución en conocimiento del Claustro de profesores⁶. Para ello, no es preciso que se convoque una reunión. Bastará que se comunique mediante la forma habitual (por ejemplo, por procedimientos electrónicos). Tampoco es preciso que sea el texto íntegro de la resolución lo que se comunique al Claustro. De hecho, deberán omitirse la fundamentación jurídica de la medida correctora impuesta que haga alusión a circunstancias personales del autor de la falta o de la víctima.

F) Plazo para resolver el procedimiento.

El art. 51.2 del Decreto establece que el procedimiento especial deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de inicio del mismo, es decir, desde la notificación del acuerdo de incoación y nombramiento de instructor. En los supuestos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas impidan resolver en plazo el procedimiento, el instructor podrá solicitar la ampliación del plazo al director, que la adoptará.

⁶ Esta prescripción es redundante, pues el art. 52.3 del Decreto 32/2019 dispone que la resolución adoptada por el órgano competente será notificada al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio de Inspección Educativa de la DAT correspondiente.

La Ley 39/2015 (art. 32) prevé que la ampliación del plazo deberá efectuarse antes de su vencimiento, que no podrá exceder de la mitad de este, y que el acuerdo de ampliación se notificará a los interesados.

La Ley 39/2015 dispone que en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado (p. ej., pide que se aplase una toma de declaración para poder declara asistido por un abogado), se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver (art. 25.2).

El transcurso del plazo para resolver el procedimiento se suspenderá, además de cuando se soliciten actuaciones complementarias, cuando los interesados promuevan la recusación, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado (art. 22.2 de la Ley 39/2015).

El plazo de dieciocho días lectivos (hasta el máximo de 27, si se concede ampliación) es de caducidad, lo que implica que siempre que los hechos no hubieran prescrito, se podrá iniciar otro nuevo procedimiento, al que podrán incorporarse los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad (art. 95 de la Ley 39/2015).

En el procedimiento especial se establecen los siguientes plazos (el único que supone la caducidad del expediente es el establecido para resolver; el incumplimiento de los restantes no implica la nulidad del procedimiento):

Plazos	Actuaciones
4 días lectivos desde que el director tiene conocimiento de los hechos, ampliables hasta 10 si se hubiera activado el protocolo de acoso	Acuerdo de incoación, nombramiento de instructor y adopción de medidas provisionales y notificación al interesado y al instructor
Con la notificación del acuerdo de incoación comienza a contarse el plazo para resolver	
4 días lectivos	El instructor inicia actuaciones para el esclarecimiento de los hechos y formula el pliego de cargos
4 días lectivos	Plazo para que le interesado o sus padres formulen alegaciones
2 días lectivos	Practica de la prueba propuesta
2 días lectivos	Formulación de propuesta de resolución
2 días lectivos	Plazo para que le interesado o sus padres formulen alegaciones
Hasta 18 días después de la iniciación del procedimiento	El director dicta y notifica su resolución

Obviamente, a lo largo de estos días hay que realizar algunas actuaciones de trámite de las que trataremos a propósito de las comunicaciones.

4. ASPECTOS COMUNES A AMBOS PROCEDIMIENTOS

A) La representación legal de padres y tutores.

Los padres y tutores de los alumnos menores de edad (y de los mayores en caso de que, se prorrogue la patria potestad o la tutela por haber sido incapacitado el alumno) ejercen la representación legal del alumno. También la ejercen las personas a quienes se confíe el menor en acogimiento familiar⁷ y el director (o persona en quien este delegue) de la residencia en la

⁷ Conforme al apartado 2 del art. 20 bis de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de *Protección Jurídica del Menor*, de *modificación parcial del Código Civil* y de la *Ley de Enjuiciamiento Civil* los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor acogido que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.

que el menor esté acogido. En esta, como en el resto de unidades del curso, toda mención a los padres del alumno se debe entender aplicable a los representantes legales del alumno menor de edad o mayor incapacitado, sean tutores o acogedores.

Ahora bien, los representantes legales del alumno no pueden realizar en nombre de este los denominados actos personalísimos, que solo puede hacer el alumno: reconocer por escritos los hechos, prestar declaración o reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad en los actos.

Con respecto al reconocimiento de los hechos en el procedimiento ordinario, hay que recordar que el Decreto exige que los padres estén presentes cuando se produzca, no que estén de acuerdo con este.

Por otra parte, debemos plantearnos cómo actuar si al recibir el pliego de cargos o la propuesta de resolución, los representantes legales deciden mostrar su conformidad y renunciar a presentar alegaciones, en tanto que el alumno desea presentar alegaciones, o viceversa. En tal caso, se deberán aceptar las alegaciones, provengan de los representantes legales o del alumno, y continuar el procedimiento.

La Ley [Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil](#) dispone en su art. 2, en la redacción actualmente vigente, que las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor. Añade que a efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, se tendrán en cuenta, entre otros criterios la consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior. Asimismo, toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso y, en particular los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el proceso.

Cuando la representación legal la ejercen los dos progenitores que cuentan con la patria potestad, habrá que citar y comunicar los hechos a ambos, si se conoce su paradero. Si solo uno comparece, y el otro no manifiesta su oposición, se presumirá que cada uno de los progenitores actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el consentimiento del otro (art. 156 del *Código Civil*)

Por el contrario, si uno de los progenitores manifiesta su oposición a las decisiones del otro habrá que proceder garantizando siempre el derecho de defensa en su mayor amplitud, aceptando las alegaciones o la reclamación de quien desee presentarlas, aunque el otro progenitor y el propio alumno acepten los cargos y renuncien a formular alegaciones.

Por último, en el caso de alumnos mayores de edad (salvo que hayan sido incapacitados judicialmente) todas las actuaciones se entenderán con estos. Los padres (la tutores cesan en el momento en que se cumple la mayoría de edad, salvo incapacitación) podrán actuar como asesores del alumno, si este lo desea. El alumno podrá otorgar a sus padres la representación voluntaria, pero, si no lo hace, los padres no desarrollarán actuación alguna en el procedimiento.

B) Comunicaciones.

Dispone el art. 52.1 del Decreto 32/2019 que

Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, se realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para

comunicarse con el alumnado y sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha por cualquier medio de comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha.

Resulta conveniente que en las normas de convivencia o en las de organización y funcionamiento el centro establezca como medio ordinario de comunicación bien la aplicación *Roble* bien el correo electrónico. Sería conveniente añadir que las citaciones se enviaran con al menos 24 horas de antelación, salvo en casos de extrema urgencia. Convendría, además, que se enviara un SMS informando de que se ha enviado una citación a través de *Roble* o del correo electrónico.

Añade el art 52 del Decreto que para la notificación de las resoluciones (y también de la propuesta de resolución) se citará a los interesados, debiendo estos comparecer en persona para la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente para la recepción de la resolución, el centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del centro, dándose así por comunicada.

Tanto *Roble* como el correo electrónico permiten anexar documentos.

En el apartado 2 del art. 52 se añade que "En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora"

Es preciso que, en el caso de que el alumno o sus padres, habiendo comparecido, se nieguen a aceptar una notificación, se levantará acta de tal circunstancia. El acta será firmada por quien debería notificar (el instructor si es el pliego de cargos⁸ o la propuesta de resolución, el director si es la resolución) y otro funcionario que actúe de testigo, preferentemente le secretario.

Finalmente dispone el art. 52.3 del Decreto que "La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial correspondiente".

Ya en el procedimiento especial (art. 51) se preveía que el director pusiera en conocimiento del Claustro de profesores la resolución adoptada. Ahora el art. 52.3 no establece distinciones y dispone que cualquier resolución adoptada en el marco de un procedimiento, sea ordinario o especial, sea notificada al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio de Inspección Educativa (SIE).

Ahora bien, notificar de forma individualizada todos y cada uno a de las resoluciones adoptadas en el procedimiento ordinario al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al SIE es a todas luces excesivo. Por ello, se puede remitir a los componentes de los órganos colegiados de gobierno y al SIE un resumen mensual de las resoluciones impuestas mediante el procedimiento ordinario, en el que se consignen el alumno infractor, la falta cometida, la fecha de la comisión y la medida correctora impuesta. Las faltas corregidas mediante el procedimiento especial deberían notificarse a estos órganos de forma individualizada.

⁸ El Decreto 32/2019 no exige que el pliego de cargos se entregue personalmente.

Por último, resumimos las notificaciones y resoluciones que hay que hacer en cada tipo de procedimiento:

Procedimiento ordinario	Procedimiento especial
- Citación a los padres para que estén presentes en caso de que el alumno quiera reconocer los hechos por escrito. - Citación a los padres para darles audiencia en los casos de aplicación de medidas correctoras ante faltas consideradas graves o muy graves o, tratándose de faltas leves, cuando se vaya a imponer medidas que implique modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a clases o de actividades complementarias o extraescolares. - En caso de que el alumno no está asistiendo al centro por cualquier motivo, se le deberá citar para darle audiencia con carácter previo a la adopción de la medida correctora. - Comunicación escrita al alumnado y sus padres de todas y cada una de las medidas correctoras que les sean aplicadas.	- Citación al alumno y sus padres para la audiencia previa a la incoación del expediente. - Notificación al alumno, a sus padres y al instructor de la resolución de incoación, nombramiento del instructor y, en su caso, adopción de medidas provisionales. Si se adoptan medidas provisionales se comunicarán también al Consejo Escolar. - En su caso, modificación de las medidas provisionales adoptadas. - En su caso, comunicación al instructor y al alumno o sus padres de la resolución que se adopte referente a la recusación (sólo al instructor si este ha alegado cusa de abstención). - Citaciones para la toma de declaración a inculcados y testigos, en las que se recabe la autorización de los padres si son alumnos menores de edad. - Notificación del pliego de cargos al alumno y a sus padres, si es menor (el Decreto no exige que se efectúe en comparecencia personal). - Comunicación al alumno y sus padres, si es menor, de las pruebas que se van a practicar. - Citación al alumno y sus padres, si es menor, para la entrega de la propuesta de resolución. - Citación al alumno y sus padres, si es menor, para la entrega de la resolución.

C) Reclamaciones.

El art. 53 del Decreto 32/2019 otorga al alumno de los centros sostenidos con fondos públicos y a sus padres la facultad de presentar una reclamación contra la resolución por la que se impongan las medidas correctoras, sea por el procedimiento ordinario o por el especial, en el plazo de cuatro días hábiles (obsérvese, hábiles, no lectivos), ante el DAT correspondiente.

Conforme al art. 30 de la Ley 39/2015, los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Son días inhábiles los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, en la secretaría del centro educativo. La resolución del DAT pondrá fin a la vía administrativa.

En ningún caso la resolución del DAT podrá agravar la situación inicial del reclamante, imponiendo una sanción mayor (arts. 88 y 119 de la Ley 39/2015).

Una vez concluida la vía administrativa, no antes, el alumno o sus padres podrán recurrir la medida correctora impuesta ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde que se les notifica la resolución de la reclamación. Ahora bien, también podrá presentar un recurso potestativo de reposición ante el propio DAT, en el plazo de un mes desde que se les notifica la resolución. El DAT tendrá un mes para resolver este recurso. Si se interpone el recurso potestativo de reposición, hasta que no se resuelva no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo.

D) Ejecución.

Dispone el art. 53 del Decreto 32/2019 que la presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma.

Ahora bien, si esta disposición no plantea problemas para las faltas muy graves y para la mayoría de las medidas que podrían imponerse por la comisión de faltas graves, en cambio es problemática con respecto a las medidas impuestas por la comisión de faltas leves. En efecto, dispone el art. 124.2 de la LOE que "Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán inmediatamente ejecutivas". En el mismo sentido, el art. 33.2 del Decreto 32/2019 dispone que "Las faltas leves se corregirán de forma inmediata".

Así pues, ante esta antinomia, las medidas correctoras impuestas por la comisión de faltas leves serán inmediatamente ejecutadas, como prescribe el art. 124 de la LOE (antes de imponerlas habrá que haber dado audiencia al alumno y a los padres, cuando impliquen modificación del horario de entrada o salida del centro o pérdida del derecho de asistencia a actividades extraescolares).

Teniendo en cuenta que el Decreto no excluye las faltas leves de la posibilidad de reclamación, cabe preguntarse qué sentido tiene que se pueda reclamar la sanción impuesta por la comisión de una falta leve una vez ejecutada la medida correctora impuesta. Los autores de esa Unidad creemos que sí lo tiene, pues en el caso de que se estime la reclamación se produce un resarcimiento moral del alumno sancionado indebidamente y, por otro lado, el profesorado del centro obtiene información sobre cómo debe aplicar el procedimiento sancionador y de los errores cometidos.

También es problemática la inmediatez de la aplicación con respecto a las medidas previstas en el inciso b) del art. 34.2 para la corrección de faltas graves: "Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata".

E) Concienciación del alumno.

La función de las medidas correctoras es evitar que se produzcan y reiteren faltas contra las normas de conducta.

Cuando un alumno cometa una falta, para corregir su conducta no basta con imponerle una medida sancionadora, es preciso que interiorice las normas haciéndole ver por qué está mal su conducta, por qué es reprochable.

Es cierto que en muchas ocasiones el alumno infractor obra con plena conciencia del mal causado. En otras, en cambio, el alumno no considera que su conducta sea inadecuada o considera que, si bien es cierto que no es adecuada, su reprochabilidad es escasa.

Incluso en el caso de acoso, cuando el acosado tiene el perfil de víctima activa o provocadora, es frecuente que los acosadores consideren sinceramente que el comportamiento de la víctima les justifica en su actuación. En tales casos, la imposición de una medida correctora, sin explicar bien a los autores de las faltas por qué han obrado mal y se merecen una corrección, esta no solo es inútil, sino además contraproducente.

La víctima activa o provocadora suele contar con escasas habilidades sociales y su conducta incomoda frecuentemente a compañeros y profesores: interrumpe, interviene cuando no debe, se salta las reglas de los juegos, se inmiscuye en actividades ajenas, desencadenando con su actuación la respuesta de rechazo de los demás.

En tales casos la labor de concienciación de los profesores es esencial para evitar la reiteración. Si no se lleva a cabo, el alumno no procurará evitar cometer faltas, procurará que no le descubran cometiéndolas.

5. MODELOS DE DOCUMENTOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

La Subdirección General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid ha elaborado materiales muy útiles para facilitar el conocimiento y aplicación del Decreto 32/2019. Entre estos materiales se incluyen, además de esquemas con los plazos y órganos competentes, modelos de documentos para la correcta aplicación tanto de procedimiento ordinario como del especial. Estos materiales se pueden encontrar en el siguiente enlace:

[Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar. Documentos para la aplicación de los procedimientos ordinario y especial en los casos de faltas graves y muy graves.](#)

6. REFERENCIAS NORMATIVAS.

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, [de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil](#) (BOE del día 17).
- [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) (BOE del día 4).
- [Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor](#) (BOCM del día 29).
- [Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno](#) (BOE del día 10).
- [Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas](#) (BOE del día 2).
- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) (BOE del día 2).

- [Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 15), modificado por el [Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 31).